

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אבי דיכטר
עמיחי שיקלי
שלום דנינו
משה סעדה
טלי גוטליב

פ/25/221

הצעת חוק להגנה על חיילי צה"ל וגורמים ישראלים אחרים מתלונות שווא של הרשות הפלסטינית, התשפ"ג–2022

- מטרה 1. מטרת חוק זה לוודא שמדינת ישראל אינה מסייעת לרשות הפלסטינית לקדם תלונות וחקירות נגד חיילי צה"ל וגורמים ישראלים אחרים בבית הדין הפלילי הבינלאומי (International Criminal Court).
- הגדרות 2. "הרשות הפלסטינית" – המועצה כהגדרתה בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית, התשס"ז–2007¹ ;
- "הוראות חוקי היישוב" – הוראות פרק ה' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה–1994², והוראות פרק ב' לחוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ה–1995³ ;
- "השר" – שר הביטחון ;
- "ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי" – כמשמעותה בסעיף 6 לחוק הממשלה, התשס"א–2001⁴.

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 364

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 66

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 324

⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 168

- דו"ח פירוט פעולות 3. (א) השר יגיש אחת לשנה דו"ח לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, ובו פירוט פעולות הרשות הפלסטינית בעניין קידום חקירה נגד חיילי צה"ל וגורמים ישראלים אחרים בבית הדין הפלילי הבינלאומי (International Criminal Court).
- (ב) לעניין סעיף זה – "פעולות הרשות הפלסטינית" – כל תלונה או מסמך שהוגשו על ידי הרשות הפלסטינית או ארגון שחרור פלסטין, או מי מטעם, לגורם כלשהו בבית הדין הפלילי הבינלאומי, כל מפגש של גורם מהרשות הפלסטינית או מארגון שחרור פלסטין עם גורם כלשהו בבית הדין הפלילי הבינלאומי וכן כל פעולה אחרת שיש בה משום קידום חקירה כאמור בסעיף קטן (א).
4. הפחתת כספי העברה מצאה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי שהרשות הפלסטינית מקדמת חקירה כאמור בסעיף 3, תורה לשר האוצר להפחית ב-25 אחוזים, מדי חודש, את סך הכספים שמועברים לרשות הפלסטינית מכוח הוראות חוקי היישום.
5. חילוט כספים שהופחתו מכוח סעיף 4, יחולטו מידית לטובת אוצר המדינה.
6. הפשרת כספים הפחתת הכספים כאמור בסעיף 4 תימשך עד שוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי תאשר דו"ח שיוגש לה על ידי השר, לפיו הרשות הפלסטינית הפסיקה את חברותה בבית הדין הפלילי הבינלאומי וחדלה, לחלוטין, ממאמציה לקדם חקירה כאמור בסעיף 3.
7. דו"ח ראשון לפי סעיף 3 יוגש לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

כפועל נלווה של ההסכמים שנחתמו בין מדינת ישראל לבין ארגון שחרור פלסטין (אש"ף) ויתרה ישראל על הכנסות רבות ממיסים שונים שנגבים בשטחי הרשות, וזאת לטובת קידום השלום. הסדרים אלו עוגנו בחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994 ובחוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ה-1995. מאז חקיקת חוקי היישום, עורך משרד האוצר, מדי חודש, התחשבות ממצה של ההכנסות מהמיסים השונים, ומעביר אותן לרשות הפלסטינית. כספי המיסים שעליהם ויתרה מדינת ישראל מהווים כחמישים אחוזים מכלל ההכנסות של הרשות. למרות שההסכמים לא היוו בסיס להקמת ישות מדינית פלסטינית, בפועל הארגון לשחרור פלסטין והרשות קידמו מהלכים רבים מאוד כדי להקים ישות מדינית בשם "מדינת פלסטין".

בשנת 2014, ביקשה הרשות, כ"מדינת פלסטין", להצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי, ארגון שהחברות בו שמורה למדינות בלבד. מטרת ההצטרפות לבית הדין הייתה כדי לקדם חקירות נגד חיילי צבא ההגנה לישראל וגורמים ישראלים שונים, וזאת בטענת השווא, שהאחרונים מבצעים פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.

הואיל והרשות משתמשת בכספים, שעליהם ויתרה מדינת ישראל לטובת קידום שלום, כדי ליזום לחימה משפטית נגד מדינת ישראל, להעליל עלילות דם ולקדם חקירות נגד חיילי צה"ל וגורמים ישראלים אחרים, מטרת חוק זה היא להעניש את הרשות בגין הפרותיה את ההסכמים ובגין העלילות שהיא מעלילה על חיילי צה"ל וגורמים ישראלים שונים.

יצוין, על פי פרסומים של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית", כי בשנים האחרונות מקיימת הרשות קשרים הדוקים עם התביעה של בית הדין. בכלל זה, היא מעבירה לבית הדין דו"ח תקופתי ובו היא מעלילה את עלילותיה נגד הגורמים הישראלים. כמו כן, קיימו נציגיה למעלה משמונים מפגשים שונים עם התביעה של בית הדין.

בהתאם, קובע החוק שעל שר הביטחון להגיש דו"ח לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי בתוך 60 ימים מיום קבלת החוק, ולאחר מכן מדי שנה, ובו ייפרט את מאמצי הרשות לקדם חקירות בבית הדין נגד גורמים ישראלים וחיילי צה"ל.

אם מצאה וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, על פי הדו"ח של שר הביטחון, שהרשות אכן מקדמת חקירה כאמור, תורה להפחית בעשרים וחמישה אחוז את סך ההעברות לרשות מההכנסות השונות. כדי לוודא שהחוק אכן מעניש את הרשות, נקבע כי הכספים שהופחתו יחולטו לטובת אוצר המדינה. הוראה זו נועדה להבטיח שתתבצע הפנה של חומרת הנושא והנזק הבלתי הפיך שהפעולות גוררות. לבסוף, קובע החוק שהדלת פתוחה תמיד בפני הארגונים על מנת לשוב ולקבל את מלוא הכספים ללא ההפחתה שנקבעה בחוק זה, ובלבד שיפסיקו את חברותם בבית הדין ויחדלו, לצמיתות, מלקדם חקירות נגד חיילי צה"ל וגורמים הישראלים השונים הנוספים.

להשלמת התמונה יצוין, שאפילו החוק בארצות הברית - סעיף 7041(k)(b)(i) ל- Consolidated Appropriations Act - קובע שארה"ב לא תעביר לרשות כספי סיוע מה-Economic Support Fund, אם הרשות מקדמת חקירה, באישור שיפוטי, בבית הדין נגד חיילי צה"ל וגורמים ישראלים.

קל וחומר הוא שאם הממשל האמריקאי מכיר בכך שאין מקום לסייע כלכלית לרשות, כל עוד היא מקדמת חקירות שווא נגד גורמים ישראלים, אך ברור שמדינת ישראל חייבת אף היא, לנקוט צעדים בכדי למנוע מהרשות לקדם את מזימותיה, תוך שימוש בכספים שמדינת ישראל נתנה לה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (2970/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/2970/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)